Abg. Yensibech Jerez D´ Pernía
IPSA N° 295.641

CONTRATO DE OBRA PRIVADA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

Entre la empresa **AGROTURISMO PERNÍA DE LA MONTAÑA**, C.A., inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, bajo el Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-50848309-0, representada en este acto por el ciudadano **ANTONIO PERNÍA**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.317.763, en su carácter de Representante Legal, quien para los efectos de este contrato se denominará simplemente LA CONTRATANTE; y por la otra parte, la empresa **INVERSORA MACROANDES, C.A.,** inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, bajo el RIF N° J-411614769, representada en este acto por el ciudadano **DANIEL PEÑA**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-15.295.909, en su carácter de Representante Legal, quien para los efectos de este contrato se denominará simplemente LA CONTRATISTA; se ha convenido de mutuo acuerdo celebrar el presente Contrato de Obra Privada, el cual se regirá estrictamente por las cláusulas que se detallan a continuación:

CLÁUSULA PRIMERA: RESPONSABILIDAD TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE OBRA.

A los fines de garantizar el fiel cumplimiento de los estándares de seguridad, normativas del CEN y de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), la contratista INVERSORA MACROANDES C.A. designa de forma expresa e irrevocable como INGENIERO RESIDENTE Y DIRECTOR TÉCNICO de la ejecución de la obra al **INGENIERO DIOMEDES BRICEÑO**, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.103.417 y debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) bajo el N° 111.419 Dicho profesional será el responsable directo de la supervisión, firma de valuaciones, control de calidad y validación de las etapas del proyecto eléctrico contratado. El Ingeniero actúa en nombre, cuenta y representación exclusiva de la contratista INVERSORA MACROANDES C.A.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar para LA CONTRATANTE la obra material consistente en la "Instalación del sistema eléctrico de baja tensión de la Casa Colonial y el Café resto". El lugar de ejecución física de los trabajos está ubicado de forma exclusiva en Cacute, Municipio Rangel, Sector Santa Elena, Casa N° B15, Estado Mérida. La ejecución comprende la dotación integral de mano de obra especializada, herramientas, equipos y la administración técnica requerida para el fiel cumplimiento del diseño eléctrico, garantizando la seguridad de los usuarios y la integridad de la infraestructura.

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS TRABAJOS GENERALES Y CONTROL

LA CONTRATISTA se compromete a seguir rigurosamente los siguientes lineamientos técnicos generales durante toda la obra:

• Las tuberías empotradas en paredes, losas o pisos serán de Policloruro de Vinilo (PVC).

• Las tuberías que deban quedar visibles o expuestas en techos o estructuras serán de Tubo Metálico Eléctrico (EMT).

• Cada circuito independiente tendrá su debida protección termomagnética en el tablero eléctrico correspondiente.

• Todos los circuitos y sus respectivas protecciones en tableros deberán quedar plenamente identificados y rotulados de forma legible e indeleble.

• Al concluir cada una de las fases del proyecto, se realizará una revisión obligatoria del correcto funcionamiento de luminarias, tomacorrientes y protecciones.

CLÁUSULA CUARTA: PROTOCOLO DE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y ENTREGA

Antes de proceder al cierre definitivo de las tuberías empotradas (frisado o vaciado), LA CONTRATISTA deberá coordinar obligatoriamente con LA CONTRATANTE la revisión en sitio de la ubicación de cada punto, verificando su concordancia con los planos, distribución de muebles y equipos eléctricos. Al finalizar formalmente la instalación, se ejecutará un protocolo técnico integral que certificará: a) El correcto funcionamiento de todas las luminarias, interruptores y tomacorrientes; b) La identificación exacta y rotulado de los circuitos en los tableros; c) El correcto disparo y operación de las protecciones; y d) Ensayos técnicos de continuidad y aislamiento de los conductores eléctricos.

CLÁUSULA QUINTA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y NORMAS

LA CONTRATISTA asegura, garantiza y se obliga a que la totalidad de los materiales, conductores, tuberías, tableros, protecciones y dispositivos terminales que se utilicen en la obra serán completamente nuevos, de excelente calidad, de marcas reconocidas en el mercado y cumplirán estrictamente con las normas técnicas y de seguridad exigidas por la legislación venezolana (Norma COVENIN 200 - Código Eléctrico Nacional). El uso de materiales que no cumplan con esta condición dará derecho a LA CONTRATANTE a rechazar los trabajos y exigir su reemplazo inmediato a cuenta exclusiva de LA CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE ENTREGA

El plazo improrrogable para la ejecución total y entrega definitiva de la obra terminada a entera satisfacción será de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, contados formalmente a partir del día siguiente a la entrega efectiva del anticipo financiero establecido en la cláusula séptima o en fecha convenida para ejecución de obra el ´día 19 de octubre de 2026. Este plazo comprende la ejecución secuencial de las etapas del proyecto.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL MONTO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

El precio total, fijo y cerrado convenido por la ejecución de la obra es la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS UNO CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 12.501,85). Las condiciones de pago se estructuran de la siguiente manera:
1. UN ANTICIPO del cincuenta por ciento (50%), equivalente a SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 92/100 DÓLARES (USD 6.250,92), cancelado a la firma del presente instrumento para dar inicio inmediato a las labores y gestionar la procura de materiales.
2. EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) RESTANTE, equivalente a USD 6.250,93, se cancelará de forma progresiva mediante la presentación y aprobación escrita de valuaciones de avance de obra conformadas por LA CONTRATANTE, asociadas al cumplimiento de las etapas descritas en la Cláusula Tercera.

De conformidad con el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, los pagos podrán liquidarse en divisas extranjeras o en bolívares a la tasa oficial de cambio emitida por el BCV para la fecha del pago efectivo.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA INDEMNIDAD LABORAL (LOTTT)

LA CONTRATISTA, en su condición de patrono independiente, declara que asume de forma exclusiva el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes de ley y estricto cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad industrial reguladas por la LOTTT y la LOPCYMAT ante INPSASEL respecto a todo su personal. En consecuencia, LA CONTRATANTE queda enteramente exenta de cualquier tipo de co-responsabilidad o solidaridad laboral.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

LA CONTRATISTA responde civilmente por las fallas técnicas, vicios de instalación o defectos ocultos que puedan surgir en el sistema eléctrico por un período de doce (12) meses contados a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela.

CLÁUSULA DÉCIMA: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD (NDA) REFORZADA

Sin perjuicio de cualquier acuerdo o compromiso de confidencialidad previo suscrito de manera individual con el ciudadano Daniel Peña o cualquier otro representante de la empresa, las Partes acuerdan formalmente elevar a rango contractual corporativo la presente Cláusula de Confidencialidad. En consecuencia, LA CONTRATISTA, sus empleados, el Ingeniero Residente designado y subcontratistas autorizados, se obligan a mantener bajo estricta reserva, secreto y confidencialidad toda la Información Confidencial a la que tengan acceso con motivo de la ejecución de la obra eléctrica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ALCANCE DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

A los efectos de este contrato, tendrá la condición de 'Información Confidencial' toda aquella información técnica, operativa, administrativa o financiera de LA CONTRATANTE, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa: planos arquitectónicos de la Casa Colonial y Café, diagramas unifilares, especificaciones técnicas de carga, ubicación de tableros, sistemas de

seguridad y cualquier dato comercial del holding. LA CONTRATISTA no podrá copiar, reproducir, divulgar ni utilizar dicha información para fines distintos a la ejecución estricta de la obra, sin la autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGENCIA Y PENALIDADES.

Esta obligación de confidencialidad entrará en vigor a partir de la firma del presente y se mantendrá vigente de forma indefinida por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la entrega definitiva y finiquito de la obra. El incumplimiento de esta obligación por parte de LA CONTRATISTA o de su personal facultará a LA CONTRATANTE a rescindir de forma inmediata el contrato de obra, sin perjuicio de ejercer las acciones legales civiles y penales correspondientes para resarcir los daños y perjuicios ocasionados de acuerdo con la legislación de la República Bolivariana de Venezuela.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos emanados de las obligaciones del presente contrato, las partes eligen como domicilio especial y exclusivo a la ciudad de Mérida, Estado Mérida.

Se otorgan dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mérida, a los 17 días del mes de octubre del año de dos mil veintiséis (2026).

POR LA CONTRATANTE:

_____

Antonio Pernía
C.I. V-16.317.763
Representante Legal
AGROTURISMO PERNIA DE LA MONTAÑA, C.A.

POR LA CONTRATISTA:

_____

Daniel Peña
C.I. V-15.295.909
Representante Legal
INVERSORA MACROANDES, C.A.

_____

Diomedes Alejandro Briceño Barrios
C.I V- 19.103.417
ING. ELÉCTRICO